

1500154-03.2021.8.26.0585

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Viviane Cristina Parizotto De Oliveira

Comarca: Presidente Venceslau

Foro: Foro de Presidente Venceslau

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... consigo" e "guardar" já configura o crime de tráfico, não sendo necessário o flagrante no exato momento da venda a terceiros pessoas.

A condenação por tráfico, portanto, é de rigor, uma vez que está evidenciado que a acusada praticou o crime de tráfico de entorpecentes, não conseguindo a defesa produzir prova alguma em sentido contrário.

Certa a condenação, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Venceslau

Foro de Presidente Venceslau

2ª Vara

Av. Faustino Rodrigues Azenha , 1500, Presidente Venceslau - SP - cep 19400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500154-03.2021.8.26.0585 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500154-03.2021.8.26.0585

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICIA LUZ ABDALLAH ABDEL GHANI

Em 20 de junho de 2022, faço estes autos conclusos à MMA. Juíza de Direito: Dr(a). Viviane Cristina Parizotto Ferreira. Eu, Rodrigo Zambrota, Assistente Judiciário, subscrevi.

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de PATRÍCIA LUZ ABDALLAH ABDEL GHANI, qualificada a fls. 07, como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, pois que no dia 14 de agosto de 2021, por volta das 11h50m, na Rodovia SP 270, a denunciada trazia consigo, para fins de tráfico, 01 supositório contendo crack, com peso aproximado de 110,54g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta na denúncia, a acusada tentou adentrar no estabelecimento prisional, ocasião em que, ao passar pela máquina de scanner corporal, foi encontrado um invólucro no interior de seu corpo, na cavidade vaginal. Tal objeto foi retirado pela portadora, vindo a ser constatado que se tratava de um supositório contendo uma porção de crack, motivo pelo qual a denunciada foi autuada em flagrante delito. A denúncia (fls. 133/134) veio acompanhada do incluso inquérito policial iniciado mediante flagrante (fls. 01/03).

Folha de antecedentes (fls. 49).

Certidão estadual de distribuições criminais (fls. 50).

Dispensada a realização de audiência de custódia (fls. 53/55), o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante da acusada em prisão preventiva (fls. 57/59), enquanto a defesa postulou a liberdade provisória ou deferimento de prisão domiciliar (fls. 60/74).

Sobreveio decisão a fls. 75/79, com a conversão da prisão em flagrante da ré em prisão preventiva.

Petição da defesa postulando o deferimento de prisão domiciliar à ré (fls. 116/119), tendo em vista estar com problemas de saúde.

Parecer Ministerial a fls. 144, para autorização à ré para consultas, exames e tratamentos médicos, sem deferimento de liberdade ou prisão domiciliar.

Decisão de fls. 146/149, com indeferimento dos pedidos formulados pela defesa da ré.

A defesa da acusada noticiou nos autos a impetração de Habeas Corpus em favor da ré (fls. 151/160), no qual houve deferimento parcial da liminar, a fim de assegurar à ré as condições necessárias à manutenção de seu tratamento médico (fls. 161/163). Houve comunicação nos autos de reconsideração da liminar outrora deferida no HC impetrado pela defesa da acusada (fls. 205/218), com deferimento da liberdade provisória à ré, mediante cumprimento de cautelares.

Alvará de soltura cumprido e encartado a fls. 227/230.

Laudo definitivo de substância entorpecente (fls. 231/233).

Houve concessão da ordem no recurso impetrado pela defesa da ré, ratificando a liminar deferida (fls. 239/241).

Defesa preliminar encartada a fls. 291/299, por meio da qual a defesa alegou que a ré não sabia que portava substância ilegal no interior de seu corpo, não havendo dolo em sua conduta. Asseverou que também ocorreu erro de tipo, sustentando que a ré achava que estava transportando algo lícito. Postulou a rejeição da denúncia por ausência de justa causa para a propositura da ação penal. Bateu-se pela absolvição, requerendo o deferimento da gratuidade judiciária.

Houve recebimento da denúncia na data de 24 de maio de 2022, com designação de audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento a ser realizada de modo virtual

Em sede de instrução (fls. 353/354), colheu-se o depoimento de uma testemunha, interrogando-se a ré na sequência.

Por ocasião das alegações finais orais (fls. 353/354), o Ministério Público requereu a condenação da ré nos termos da denúncia, com fixação do regime inicial fechado, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

De seu lado (fls. 353/354), sustentou a defesa que a ré não sabia que estava transportando algo ilícito no interior de seu corpo, não havendo dolo em sua conduta, restando caracterizado o erro de tipo, motivo pelo qual postulou a absolvição da ré. Em caso de condenação, postulou a manutenção da liberdade provisória, mormente ante as condições de saúde da acusada.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De saída, DEFIRO à ré os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

A ação penal é procedente, em que pese o esforço da defesa.

A materialidade do delito se encontra retratada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), fotos da droga (fls. 21/22), laudo de constatação preliminar (fls. 25/30) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 231/233).

Outrossim, a autoria delitiva se afigura inequívoca nos autos e recai, sem sombra de dúvidas, sobre a ré, senão vejamos.

Por primeiro, anoto que a acusada foi presa em flagrante, que configura a certeza

visual do crime. De fato, o quadro flagrancial já é mais que incontestável indicativo de autoria. Nesse sentido, "Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (TJSP, Apelação Criminal nº 01112349.3/7-0000-000, 2ª Câmara, Rel. Eugênio Augusto Clementi Junior, 05.12.2007).

Quanto às versões apresentadas pela acusada, em solo policial ela declarou que estava passando por dificuldades financeiras, motivo pelo qual aceitou a proposta para levar o invólucro para o interior da penitenciária, sendo certo que para isso receberia a quantia de R\$ 3.000,00. Disse que não sabia o que havia no interior do invólucro introduzido em seu corpo (fls. 07).

Interrogada em juízo (fls. 353/354), a ré reiterou o depoimento apresentado em solo policial, confirmando que estava com um objeto em sua cavidade vaginal, para ser entregue no interior da penitenciária, mais uma vez asseverando que não sabia que se tratava de droga. Disse que aceitou a proposta por causa de seus problemas de saúde, sendo certo que para isso iria receber a quantia de R\$ 3.000,00 (três mil reais). Relatou que recebeu o invólucro na rodoviária local.

Todavia, a versão da acusada não merece credibilidade, pois isolada das demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Com efeito, a testemunha Emely Palmiro Silva declarou que estava passando as visitantes no scanner da penitenciária. Então, na vez da acusada, apareceu algo estranho nas imagens, motivo pelo qual lhe foi questionado se estava com algo em seu corpo, ao que a ré negou. Ao ser encaminhada para o hospital, houve constatação de que a acusada realmente estava com objeto estranho no interior de seu corpo, na cavidade vaginal. Então, ao ser novamente questionada, acabou por confessar, quando então retirou um supositório que estava no interior de seu corpo, o qual foi constatado, posteriormente, se tratava de crack.

Essas são as provas dos autos por meio das quais a prática delitiva imputada à acusada na denúncia ficou devidamente comprovada.

In casu, a destinação da droga, qual seja, o nefasto comércio, restou plenamente delineada nos autos, seja pelo flagrante da acusada ou mesmo pelo depoimento da testemunha que estava trabalhando na revista das visitas na data do ocorrido, assim como pela quantidade e espécie da droga apreendida (cerca de 110 gramas de crack).

Registre-se que o crime de tráfico é classificado como de ação múltipla e, em consequência, é prescindível a visualização de atos de venda ou entrega de drogas, bastando que qualquer dos núcleos do tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 estejam configurados, o que se verificou na espécie, onde a acusada trazia consigo droga para entrega no interior de estabelecimento prisional.

Então, ficou comprovado nos autos que a ré estava trazendo consigo, mais precisamente no interior de sua genitália, 01 (um) invólucro pesando aproximadamente 110g de crack, o qual seria entregue no interior do presídio, conforme mencionado pela própria acusada.

Outrossim, a alegação da ré no sentido de que não sabia o que estava transportando não merece credibilidade, além de não influir na sorte da demanda, não havendo que se falar em erro de tipo ou ausência de dolo na conduta, uma vez que a própria acusada afirmou que aceitou o transporte em troca de dinheiro.

Como já se manifestou o Tribunal de Justiça desse Estado em caso análogo aos dos autos:

" [...]

O simples fato de alegar que desconhecida o conteúdo inserido em sua vagina, não é apto a comprovar que desconhecia o caráter ilícito de sua conduta, não havendo nos autos elementos suficientes a demonstrar que efetivamente não agiu com culpabilidade.

Ao contrário, os elementos de prova atestam que a ré tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta. Afinal, concordou em transportar um invólucro, em sua vagina, para um dos internos do presídio. E, pelo trabalho, receberia R\$ 2.000,00 na saída. Ou seja, tinha consciência de que sua conduta era proibida. Caso contrário, levaria o invólucro na mão.

A condenação, portanto, era mesmo a única solução admissível, e deve ser confirmada" - (Apelação Criminal nº 1500361-85.2019.8.26.0483, 2ª Câmara de Direito

Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 28 de setembro de 2020) – grifei. Mister salientar ainda que nossas Cortes têm decidido que o tráfico é aferível por indícios, sendo certo que "os indícios, quando veementes, convergentes e concatenados, não neutralizados por contra-indícios ou alibi comprovados, autorizam a condenação" (JTACRESP 51/342).

Com efeito, o crime de tráfico, como sabido, pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade e espécie da droga, sua forma de embalagem, natureza da substância e também, como não poderia deixar de ser, pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Vale relembrar também que o simples "trazer consigo" e "guardar" já configura o crime de tráfico, não sendo necessário o flagrante no exato momento da venda a terceiros pessoas.

A condenação por tráfico, portanto, é de rigor, uma vez que está evidenciado que a acusada praticou o crime de tráfico de entorpecentes, não conseguindo a defesa produzir prova alguma em sentido contrário.

Certa a condenação, passo à dosimetria da pena.

Atentando para as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, observo que a ré é primária e não ostenta maus antecedentes criminais (fls. 50). A culpabilidade, entendida aqui como índice de reprovabilidade da conduta, é normal para a espécie, considerando-se a natureza do delito praticado. A personalidade e a conduta social, ante a falta de elementos concretos de aferição, hão de ser consideradas consoante a moral média. Atenta a esses parâmetros, fixo a pena-base no mínimo-legal, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em seu valor unitário.

Na segunda fase de aplicação da pena, verifico que não existem agravantes nem atenuantes a considerar, mantendo-se a pena tal como dantes fixada.

Anoto que a confissão externada pela ré não é pura e simples, já que embora tenha reconhecido que trazia algo no interior de seu corpo, tentou fazer crer que não tinha conhecimento de que se tratava de droga, na tentativa de se livrar da condenação penal pelo delito de tráfico. Assim, rememoro que a confissão qualificada não abre espaço para a aplicação da atenuante genérica do artigo 65, III, alínea "d", do Código Penal, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo: TJSP, Apel. Crim. 0043738-39.2010.8.26.0050, 14ª Câmara, Rel. Fernando Torres Garcia, j. 12.01.2012.

Na terceira fase da dosimetria, está presente a causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o crime foi cometido nas dependências e/ou mediações de estabelecimentos prisionais.

No mesmo sentido colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL.

Artigo 33, caput, c.c. o 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06. Sentença de procedência. Autoria e materialidade demonstradas. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas.

Prisão em flagrante. Depoimentos dos agentes penitenciários, firmes e coerentes com os demais elementos de convicção, deles não se extraindo mendacidade ou motivação menos legítima de incriminar falsamente o sentenciado. Condenação mantida.

Dosimetria que, no entanto, comporta reparo. Redimensionada a fração de aumento pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Conjuntura do caso concreto que obsta a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. Réu portador de maus antecedentes e reincidente em crime doloso. Mantido o regime inicial fechado.

Resposta penal adequada. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Criminal nº 1500895-41.2021.8.26.0618, 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, , 16 de fevereiro de 2022) – grifei.

Desta feita, aumento a pena em 1/6, obtendo o montante de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 dias-multa.

Noutro giro, deixo de aplicar o redutor da reprimenda previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, vez que, não obstante a ré seja primária, merece uma resposta penal severa, levando-se em conta a quantidade e perniciosidade do

entorpecente apreendido (cerca de 100 gramas de crack), aliada à reprovabilidade de sua conduta consistente em tentar ingressar em estabelecimento prisional com entorpecentes.

Destaco a jurisprudência: "A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas" (STF, RHC nº. 94.806, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, 1ª Turma, j. 09.09.2010).

Por tais razões, entendo que não é caso de se aplicar o previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Não havendo outras circunstâncias modificadoras, torno definitiva a pena de 05 anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, em seu valor unitário.

O regime inicial de cumprimento de pena para o delito de tráfico será, a teor do artigo 2º, §1º, da lei 8.072/90, e considerando a gravidade em concreto da ação criminosa da acusada e montante da pena aplicada, o fechado.

Descabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional, pois tais benesses contrariam a imposição legal quanto à fixação do regime inicial fechado e ainda porque tal medida não se mostra socialmente recomendável no caso concreto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o faço para CONDENAR PATRÍCIA LUZ ABDALLAH ABDEL GHANI, RG: 47778663/SP, filha de Ivanildes Alves Pinheiro, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado, por incurso nos arts. 33, caput, e 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ficando cada dia-multa fixado no mínimo legal.

A ré obteve o direito de responder ao processo em liberdade, de forma que assim poderá recorrer.

Após o trânsito em julgado, proceda-se à destruição das amostras de entorpecente guardadas para contraprova, nos termos do Comunicado CG nº 83/2019 e do artigo 525 das NSCGJ, comunicando-se imediatamente a autoridade policial responsável, que deverá enviar a este Juízo o respectivo auto, não podendo o processo ser arquivado sem esta comunicação.

Vencida, a ré arcará com as custas e despesas processuais, e com o pagamento da verba a que se refere o artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, e o artigo 1.094, inciso I, das NSCGJ, observada a gratuidade judiciária.

Com o trânsito em julgado, cumpra-se o disposto nos artigos 471 e 472 das NSCGJ, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial, oficie-se ao IIRGD e, nos termos do art. 71 do Código Eleitoral, c.c. art. 15, III, da Constituição Federal, e art. 13 da Resolução TSE n 23.461/15, à Justiça Eleitoral, para que o impedimento de votar seja anotado na folha de votação.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Presidente Venceslau, 24 de junho de 2022.

Viviane Cristina Parizotto Ferreira
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA